

Nr. 206 Der Reichsminister der Justiz an die Ressorts. 1. Dezember 1939

R 2/30023, Bl. 211–212 Schnellbrief, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Motivierung des Entwurfs einer Verordnung über die Behandlung feindlichen Vermögens]

In der Anlage übersende ich den Entwurf einer Verordnung über die Behandlung feindlichen Vermögens mit der Bitte um Stellungnahme.

Der Entwurf ist auf Grund der Beratungen des für die Behandlung feindlichen Vermögens eingesetzten Ausschusses aufgestellt worden, an denen die Sachbearbeiter des Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, des Oberkommandos der Wehrmacht, des Reichswirtschaftsministeriums, des Reichsfinanzministeriums, der Reichsbank, der Auslandsorganisation der NSDAP sowie Vertreter der Wirtschaft teilgenommen haben². Er enthält entsprechend den in der Besprechung im Auswärtigen Amt vom 7. November 1939³ gewonnenen Ergebnissen eine umfassende gesetzliche Regelung der Gegenmaßnahmen, die im Augenblick hinsichtlich des feindlichen Vermögens zu treffen sind. Soweit in der Folgezeit weitere Maßnahmen notwendig werden, sollen diese auf Grund der im § 26 des Entwurfs vorgesehenen Ermächtigung⁴ getroffen werden.

Zu den Vorschriften des Entwurfs bemerke ich folgendes:

Der Feindbegriff des § 3 des Entwurfs, der sich eng an den von den Feindstaaten aufgestellten Feindbegriff anlehnt, geht für natürliche Personen von dem Wohnsitz- und Staatsangehörigkeitsprinzip, für Unternehmen vom Sitzprinzip aus⁵. Ein Unternehmen, das im Inland seine Niederlassung hat und unter maßgebendem feindlichem Einfluß steht, ist demnach nicht als Feind anzusehen. Für derartige Unternehmungen kann jedoch nach den Vorschriften des 5. Abschnitts des Entwurfs eine Zwangsverwaltung angeordnet werden⁶.

¹ Das Schreiben ging folg. Stellen zu: GBW, GBV z. Hd. MR Globke, OKW/WiRü z.Hd. Hptm. Just, AA z. Hd. VLR Albrecht, RFM z. Hd. MR Bänfer, RWiM z. Hd. MR Schultze-Schlutius, RIM z. Hd. ORR Wetz, REM, RForstMstr., RKiM, PrStM z.Hd. MR v. Normann, RProtBM, NS-AO z. Hd. Lübke, RBk z. Hd. RBkD v. Schelling, abschriftl. an StdF z. Hd. MR Heim. Reinkonzept: R 3001/22811, Bl. 253 f. VO-Entw.: ebd. Bl. 255–259; R 2/30023, Bl. 213–217. Vgl. LINDNER, Reichskommissariat, S. 27 f.

² S. Dok. Nr. 190 und dort Anm. 8

³ Dok. Nr. 190.

⁴ VO-Entw. § 26: Allgem. Ermächtigung des RJuM, „Vorschriften zur Durchführung und Ergänzung dieser Verordnung durch Rechtsverordnung oder im Verwaltungsweg“ zu erlassen.

⁵ Entw. § 3 *Feinde* lautete: „Als Feinde sind anzusehen:

– 1.

die feindlichen Staaten, ihre Gebietskörperschaften und sonstigen öffentlichrechtlichen Personen;

– 2.

natürliche Personen, die einem feindlichen Staat angehören oder die im Gebiet eines feindlichen Staates ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben;

– 3.

Handels- und Gewerbebetriebe oder Personenvereinigungen jeder Art, die ihre Niederlassung im Gebiet eines feindlichen Staates haben oder deren Rechtsfähigkeit auf dem Recht eines feindlichen Staates beruht;

– 4.

Zweigniederlassungen von anderen als den in Nr. 3 genannten Unternehmen, wenn die Zweigniederlassung sich im Gebiet eines feindlichen Staates befindet.“

⁶ Der Fünfte Abschnitt *Verwaltung von Unternehmen* regelte in den §§ 13–20 die Voraussetzungen und das Verfahren der Zwangsverwaltung, die Stellung, Sorgfaltspflicht, Vergütung und etwaige Abberufung des Verwalters sowie die Befugnis des RJuM zum Erlaß näherer Bestimmungen.

Durch den vorliegenden Verordnungsentwurf wird die Verordnung über die Anmeldung feindlichen Vermögens vom 3. November 1939 (RGBl. I S. 2141)⁷ gegenstandslos. Sie ist daher in § 28 des Entwurfs außer Kraft gesetzt worden. Dagegen bleibt die Verordnung über die Abwesenheitspflegschaft vom 11. Oktober 1939 (RGBl. I S. 2026)⁸ bestehen. Das Verhältnis der Verordnung über die Abwesenheitspflegschaft zum 5. Abschnitt des Entwurfs läßt sich dahin bestimmen, daß für Handels- und Gewerbebetriebe grundsätzlich die Form der Verwaltung gewählt werden wird. Sollten für derartige Betriebe bereits Pflegschaften eingeleitet sein, so ist beabsichtigt, diese in die Zwangsverwaltung zu überführen. Der Anwendungsbereich der Verordnung über die Abwesenheitspflegschaft wird sich daher im wesentlichen darin erschöpfen, bestimmte Vermögensangelegenheiten eines Abwesenden, wie z.B. die Verwertung einer Ware oder die Abwicklung eines Rechtsgeschäfts, durch Bestellung eines Pflegers wahrnehmen zu lassen. Für die Verwaltung größerer Unternehmen wird dagegen grundsätzlich die Form der Zwangsverwaltung, wie sie im 5. Abschnitt des Entwurfs vorgesehen ist, zu wählen sein. Es ist beabsichtigt, auf Grund der Ermächtigung des § 20 des Entwurfs nähere Bestimmungen über die Einleitung, Führung und Beendigung der Verwaltung zu erlassen. Ein besonderes Antragsrecht zur Bestellung eines Verwalters sieht die Verordnung nicht vor. Es wird jedoch in den Durchführungsbestimmungen klargelegt werden, daß bei der Bestellung eines Verwalters durch das Oberlandesgericht die beteiligten Stellen zu hören sind. Da es dringend erforderlich ist, die Verordnung möglichst bald zu erlassen, darf ich Ihr Einverständnis mit dem Erlaß der Verordnung voraussetzen, wenn mir nicht bis zum 8. Dezember 1939 eine gegenteilige Stellungnahme zugeht. Wegen einzelner Änderungs- und Ergänzungswünsche stehen im übrigen meine Sachbearbeiter (Ministerialrat Krieger und Landgerichtsrat Hefermehl) jederzeit zur Verfügung⁹.

In Vertretung
Dr. Schlegelberger

§ 13 Voraussetzungen lautete: „(1) In Handels- und Gewerbebetriebe, die im Inland ihre Niederlassung haben, kann zur Sicherstellung und Erhaltung des Vermögens ein Verwalter eingesetzt werden, wenn das Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unter maßgebendem feindlichem Einfluß steht. – (2) Ob ein Unternehmen unter maßgebendem feindlichem Einfluß steht, entscheidet in Zweifelsfällen der Reichsminister der Justiz. – (3) Die Kosten der Verwaltung trägt das Unternehmen.“

⁷ S. Dok. Nr. 169 Anm. 4.

⁸ Ebd. Anm. 3.

⁹ Als erster reagierte StS Stuckart/GBV, der am 9. 12. 1939 die Einsetzung eines „Reichstreuhänders für das feindl. Vermögen“ anregte, diesen aber, weil vorwiegend mit polit. und wirtschaftl. Dingen befaßt, „die regelmäßig justizfremd sind“, dem RWiM zu unterstellen wünschte; R 3001/22811, Bl. 273 f. Ein „Reichsbeauftragter“ dieser Art, und zwar in der Person des soeben zur Disposition gestellten RKom. für das Kreditwesen Ernst (Anhang, FV 347*), schwebte auch dem RJuM vor, allerdings als ihm selbst zugeordnet. Eine dem GBV am 13. 12. zugeleitete revid. Fassung behielt die Zuständigkeit des RJuM unverändert bei, sah aber nun in § 19 die Bestellung eines „Reichskommissars“ durch ihn im Einvernehmen mit dem RWiM vor; ebd. Bl. 275–283. Da dies wiederum das Begehren des REM weckte, der auch sein Einvernehmen verankert zu sehen wünschte, und Gleiches von anderen Ressorts abzusehen war, was die Absicht konterkariert hätte, „in der Verordnung selbst aus außenpolitischen Gründen die Beteiligung anderer Ressorts nicht vorzusehen“, entfiel das Zugeständnis an den RWiM wieder. Im übrigen mahnte das Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt im OKW am 14. 12., jede Zwangseinwirkung auf das Feindvermögen mit Rücksicht auf die Neutralen tatsächlich nur als „Schutzmaßnahme“ zu begreifen und darzustellen; ebd. Bl. 312–326, 352 f.; zit. Schriftstücke auch in R 2/30023, Bl. 221–246, 266; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 33048. In dieser Form erließ der MRfdRV die VO über die Behandlung feindlichen Vermögens vom 15. 1. 1940 (RGBl. I S. 191). Am 23. 1. folgte eine RdVf. des RJuM über die vorläuf. Verwaltung von Unternehmen unter feindl. Einfluß und die Einsetzung eines „RKom. für die Behandlung feindl. Vermögens“; R 3001/22811, Bl. 387–389; R 2/30023, Bl. 277–280 (APK I 2, Reg. Nr. 24421; II 4, Reg. Nr. 40055); allgemein zur Durchführung: R 2/14072. Näher zum Inhalt der Regelungen s. HEFERMEHL in: DJ 1940, S. 165–170; zu ihrer Intention eingehend LINDNER S. 29–40. RKom. Friedr. Ernst trat zum 1. 2. 1940 sein Amt im RJuM an; R 3001/22737. In einer ersten Fühlungnahme mit dem RFM am 16. 2., dann in einer erweiterten Ressortbesprechung vom 4. 6. 1940 stimmte er die grundsätzl. Linie für seine Tätigkeit ab: s. Folgeband.

Zitierhinweis

Nr. 206 Der Reichsminister der Justiz an die Ressorts. 1. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d206>